

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS PARA EVENTO

ECOSSISTEMA DIGITAL – FESTIVAL BANGERS (PWA + APP NATIVO)

Pelo presente instrumento particular, de um lado:

HOFFMAN & OBRIAN MARKETING ARTISTICO E ENTRETENIMENTO EIRELI, com sede à Rua Anhaia, 253 - Vila Curuçá, CEP 09280-490, Santo André/SP, CNPJ/M: 12.796.468/0001-13, Inscrição Municipal 203365, Representada por Damaris de Oliveira Silva, CPF 360.869.948-11, E-mail info@hoffmanobrian.com.br Doravante denominada **CONTRATANTE**.

E, de outro lado: **STARKEN TECNOLOGIA**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 62.839.769/0001-55, com sede à R ALMIRANTE BARROSO, 1004 sala 504 - Blumenau/Santa Catarina CEP 89035-402, neste ato representada por **Victor Augusto Lapegna**, CPF 00876743947, victor@gcmg.online, doravante denominada **CONTRATADA**.

As Partes resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços Tecnológicos, que se regerá pelas cláusulas e condições abaixo, bem como pelo Anexo I (Proposta Comercial aceita), que integra o presente instrumento para todos os fins, observada a cláusula de prevalência documental.

CLÁUSULA 1 – DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA, de serviços tecnológicos especializados para concepção, desenvolvimento, implementação, configuração, disponibilização e sustentação do Aplicativo Oficial do Festival Bangers, compreendendo:

(i) aplicativo em formato PWA (Progressive Web App), com disponibilização ao público por instalação via QR Code e acesso mobile; e

(ii) evolução para aplicativo nativo iOS e Android, com submissão e publicação nas lojas oficiais (Apple App Store e Google Play), observadas as regras e prazos das respectivas plataformas, tudo conforme escopo e entregáveis descritos no Anexo I.

1.2. O objeto inclui, ainda, quando aplicável e nos limites deste instrumento: operação assistida, ajustes corretivos e sustentação técnica pós-entrega, conforme Cláusula de Manutenção Mensal.

CLÁUSULA 2 – DO ESCOPO DOS SERVIÇOS

Damaris de Oliveira Silva

Victor Augusto Lapegna

2.1. Escopo dos Serviços (Entregáveis)

2.1.1. A CONTRATADA executará:

- a) plataforma PWA e base técnica preparada para conversão/evolução em app nativo;
- b) experiência do usuário (UX) com: line-up por dia/palco, páginas de artistas, agenda personalizada, mapa interativo e informações de logística ("Como chegar"), área institucional e área para patrocinadores;
- c) engajamento e comunicação: notificações push, módulo de notícias/comunicados, sistema de votação (quando previsto no Anexo I), agenda inteligente;
- d) comercial e gestão: painel administrativo (CMS) para gestão de conteúdo, e integração técnica com e-commerce/módulo de venda de produtos (merchandising), conforme integração e condições técnicas aprovadas pela CONTRATANTE.

2.1.2. O detalhamento funcional, requisitos e critérios de aceite constam do Anexo I e dos documentos de especificação/validação assinados eletronicamente pelas Partes durante o projeto.

2.2. Limitação do Escopo

2.2.1. Ficam expressamente excluídos do escopo, salvo contratação adicional por escrito:

- a) desenvolvimento de funcionalidades não previstas no Anexo I;
- b) mudanças substanciais de escopo após validação ("scope creep"), inclusive alterações estruturais de UX, arquitetura, integrações ou fluxos principais;
- c) integrações com sistemas de terceiros não previstos, não homologados ou sem documentação adequada;
- d) fornecimento, instalação, operação e/ou garantia de infraestrutura de internet/Wi-Fi do evento, rede local, links dedicados, roteadores, catracas, leitores físicos, totens, bilheteria física ou operação de controle de acesso;
- e) criação de conteúdo (textos, artes, fotos, vídeos) e curadoria editorial/jurídica;
- f) compra e gestão de mídia paga;
- g) suporte presencial ("on-site") e plantão crítico, salvo previsão expressa em aditivo;
- h) responsabilidade por aprovação/publicação em lojas além do dever de diligência da CONTRATADA, dada a dependência de terceiros (Apple/Google).

2.3. Serviços Adicionais

2.3.1. Qualquer serviço não previsto no escopo original dependerá de aditivo contratual ou nova proposta por escrito, com definição de preço, prazo e condições.

Damaris de Oliveira Silva

Victor Augusto Lapegna

2.4. Natureza da Obrigação

2.4.1. A obrigação da CONTRATADA é obrigação de meio, consistindo no emprego de diligência técnica, boas práticas e esforços razoáveis para entrega do escopo contratado.

2.4.2. As Partes reconhecem que soluções tecnológicas estão sujeitas a limitações e dependências externas, razão pela qual não há garantia de disponibilidade contínua, performance absoluta, ausência total de falhas ou aprovação/publicação em prazo certo nas lojas, quando a causa decorrer de terceiros, infraestrutura externa ou fatores fora do controle da CONTRATADA.

CLÁUSULA 3 – DO CRONOGRAMA E MARCOS DE ENTREGA

3.1. O projeto seguirá cronograma por fases indicado no Anexo I (kick-off, lançamento PWA, submissão às lojas e disponibilidade total), condicionando-se cada marco:

- a) ao pagamento do respectivo marco, quando aplicável; e
- b) ao cumprimento, pela CONTRATANTE, das obrigações de fornecimento de conteúdo, acessos e aprovações, nos prazos acordados.

3.2. Suspensão automática de prazos. Os prazos da CONTRATADA ficam automaticamente suspensos enquanto persistirem pendências imputáveis à CONTRATANTE (conteúdo, aprovações, acessos, decisões, integrações, credenciais, materiais).

CLÁUSULA 4 – DO ACEITE, HOMOLOGAÇÃO E ALTERAÇÕES

4.1. A cada entrega (parcial ou final), a CONTRATANTE terá 05 (cinco) dias corridos para: (i) aprovar; ou (ii) reprovar justificadamente, apontando não conformidades objetivas em relação ao Anexo I e às especificações validadas.

4.2. A ausência de manifestação dentro do prazo caracteriza aceite tácito, para todos os fins.

4.3. Reprovações genéricas ("não gostei", "quero diferente") não suspendem o aceite; alterações desse tipo configuram mudança de escopo e serão tratadas como Serviços Adicionais (Cláusula 2.3).

CLÁUSULA 5 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1. São obrigações essenciais da CONTRATANTE, cujo descumprimento autoriza suspensão e/ou rescisão:

Damaris de Oliveira Silva utilizar, em tempo hábil, todo o conteúdo (line-up, artes, fotos, bios, textos, maps) *Victor Augusto Lapegna*

- comunicados, informações logísticas, material de patrocinadores etc.), em formato apropriado;
- b) garantir a legalidade, veracidade e licitude do conteúdo, respondendo por eventuais violações;
 - c) fornecer acessos, chaves, credenciais e integrações necessárias, assumindo custos de terceiros;
 - d) nomear responsável com poder decisório para aprovações;
 - e) efetuar pagamentos nos prazos;
 - f) obter previamente todas as autorizações e licenças necessárias, conforme Cláusula de Uso de Imagem e Conteúdo;
 - g) assegurar as condições mínimas operacionais para utilização da solução (incluindo conectividade adequada quando exigir operações em tempo real durante o evento).

CLÁUSULA 6 – DO PAGAMENTO

6.1. Valor do Projeto

6.1.1. Pelos serviços de desenvolvimento e implementação do projeto (escopo base), a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de **R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)**.

6.2. Forma de Pagamento

6.2.1. O pagamento do valor do projeto ocorrerá em 03 (três) parcelas:

- a) **R\$ 10.000,00** no ato da assinatura;
- b) **R\$ 10.000,00** com vencimento em janeiro/2026;
- c) **R\$ 10.000,00** com vencimento em fevereiro/2026.

6.3. Manutenção e Sustentação Pós-Entrega (R\$ 2.000,00/mês)

6.3.1. Para garantir estabilidade, atualizações e suporte operacional contínuo do aplicativo/plataforma, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA fee mensal de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de Sustentação e Manutenção, a iniciar-se no mês subsequente ao aceite da entrega do PWA (ou na data em que a plataforma for colocada em produção, o que ocorrer primeiro) e enquanto a plataforma permanecer ativa por solicitação ou benefício da CONTRATANTE.

6.3.2. A Sustentação e Manutenção compreende, nos limites de razoabilidade técnica:

- a) correções de bugs e ajustes corretivos;
- b) atualizações de conteúdo/imagens e apoio operacional via CMS;

Damaris de Oliveira Silva

Victor Augusto Lapegna

- c) suporte remoto em horário comercial;
- d) gestão operacional de publicação/atualizações nas lojas, quando tecnicamente possível.

6.3.3. Não estão incluídos no fee mensal: novas funcionalidades, grandes alterações, integrações adicionais, suporte presencial/plantão crítico, mudanças estruturais de UX/arquitetura, que serão tratados como Serviços Adicionais.

6.4. Inadimplência

6.4.1. O atraso implicará: multa de 2% sobre o valor em atraso; juros de 1% ao mês, pro rata die; e correção monetária.

6.5. Suspensão e Rescisão por Inadimplência do Contratante

6.5.1. O inadimplemento de qualquer parcela (do projeto ou do fee mensal) por prazo superior a 05 (cinco) dias corridos autoriza a CONTRATADA a suspender total ou parcialmente os serviços e acessos, sem que isso caracterize descumprimento contratual.

6.5.2. Persistindo o inadimplemento por prazo superior a 10 (dez) dias corridos, poderá a CONTRATADA rescindir o contrato de pleno direito, mediante simples notificação, permanecendo exigíveis:

- a) valores vencidos e não pagos;
- b) valores proporcionais a serviços executados; e
- c) quando aplicável, valores de marcos já iniciados por mobilização de equipe.

Em caso de rescisão por inadimplência da CONTRATANTE, esta pagará ainda multa compensatória equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total do contrato de desenvolvimento, ou do saldo contratual remanescente, o que for maior, sem prejuízo da cobrança dos valores devidos.

CLÁUSULA 7 – DO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR

7.1. Nenhuma Parte responderá por inadimplemento decorrente de caso fortuito ou força maior, incluindo, sem se limitar: falhas massivas de internet, indisponibilidade de provedores globais, ataques cibernéticos, quedas de energia, eventos climáticos extremos, decisões de autoridades, cancelamento/alteração do evento, greves, atos de terceiros e falhas sistêmicas de Apple/Google, gateways, APIs e serviços essenciais.

Damaris de Oliveira Silva

Victor Augusto Lapegna

7.2. Ocorrendo força maior que afete entregas, os prazos serão prorrogados pelo período do evento impeditivo, sem multas. Se a força maior inviabilizar definitivamente o objeto, aplica-se rescisão com pagamento proporcional ao executado.

CLÁUSULA 8 – DO USO DE IMAGEM, MARCAS E DIREITOS AUTORAIS

8.1. A CONTRATANTE declara e garante que possui, previamente à inserção/divulgação na plataforma, todas as autorizações, licenças e cessões necessárias para uso de: imagem, voz, nome, marca, logotipos, obras audiovisuais, fotografias, artes e quaisquer conteúdos de artistas, patrocinadores, fornecedores e terceiros.

8.2. A CONTRATANTE assume responsabilidade exclusiva por qualquer violação a direitos de personalidade (imagem/voz/nome), propriedade intelectual (direitos autorais e conexos) e marcas, obrigando-se a manter a CONTRATADA integralmente indene, nos termos da cláusula de indenização e regresso.

CLÁUSULA 9 – DA RESPONSABILIDADE PELO CONTEÚDO

9.1. Todo conteúdo disponibilizado ao público por meio do aplicativo/plataforma (textos, imagens, vídeos, comunicados, push, anúncios, agenda, mapas, áreas de patrocinadores) é de responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE, que declara ter revisado e aprovado integralmente a sua veiculação.

9.2. A CONTRATADA não realiza curadoria editorial, jurídica ou regulatória do conteúdo, atuando como prestadora técnica.

CLÁUSULA 10 – DA INDENIZAÇÃO E REGRESSO

10.1. Caso a CONTRATADA seja demandada (judicial ou extrajudicialmente) por fatos imputáveis à CONTRATANTE — inclusive por conteúdo, uso de imagem/marca, direitos autorais, informações ao consumidor, publicidade ou dados pessoais — a CONTRATANTE deverá, a critério da CONTRATADA:

- a) assumir a defesa e requerer sua substituição/exclusão do polo passivo quando cabível; e/ou
- b) reembolsar integralmente custas, despesas, acordos, condenações e honorários advocatícios (inclusive contratuais) incorridos pela CONTRATADA.

A 11 – DA RESPONSABILIDADE POR TERCEIROS

Damaris de Oliveira Silva

Victor Augusto Lapegna

11.1. A CONTRATADA não responde por falhas, indisponibilidades, atrasos, bloqueios, limitações ou mudanças de política de terceiros, incluindo, sem limitação: Apple, Google, gateways de pagamento, provedores de nuvem, serviços de push, serviços de mapa/geolocalização, APIs externas, operadoras e infraestrutura de internet do evento.

11.2. Eventuais custos de terceiros necessários ao funcionamento (nuvem, gateways, ferramentas, licenças) serão de responsabilidade da CONTRATANTE, salvo expressa previsão em contrário.

CLÁUSULA 12 – DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

12.1. A responsabilidade total da CONTRATADA, por qualquer causa relacionada a este contrato, fica limitada ao montante total efetivamente pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA nos 12 (doze) meses anteriores ao evento que deu causa ao pleito (ou, se menor, ao valor total do contrato de desenvolvimento).

12.2. Em nenhuma hipótese a CONTRATADA responderá por: lucros cessantes, perda de receita, perda de chance, danos indiretos, danos morais, danos à imagem/reputação, interrupção do evento, custos de remarcação/cancelamento, ou quaisquer consequências econômicas reflexas.

CLÁUSULA 13 – DA VIGÊNCIA

13.1. O presente contrato entra em vigor na data de sua assinatura e vigorará:

- a) quanto ao desenvolvimento/implementação, até o aceite final do escopo; e
- b) quanto à manutenção/sustentação, enquanto houver contratação e pagamento do fee mensal, salvo rescisão.

CLÁUSULA 14 – DA RESCISÃO

14.1. O contrato poderá ser rescindido:

- a) por inadimplemento não sanado nos prazos da Cláusula 6.5;
- b) por descumprimento material de obrigação essencial, não sanado em 10 dias após notificação;
- c) por acordo escrito;
- d) por força maior definitiva.

14.2. Rescisão sem culpa da CONTRATADA: são devidos os valores proporcionais e/ou marcos executados, além de valores vencidos do fee mensal.

Damaris de Oliveira Silva

Victor Augusto Lapegna

CLÁUSULA 15 – DA CONFIDENCIALIDADE

15.1. As Partes manterão sigilo sobre informações técnicas, comerciais e estratégicas, inclusive credenciais, documentação e dados de operação, por 5 (cinco) anos após o término, ou por prazo maior se a informação permanecer confidencial.

15.2. A violação sujeita a infrator à reparação integral de perdas e danos, sem prejuízo de medidas urgentes (tutela inibitória).

CLÁUSULA 16 – DA PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

16.1. As Partes declaram conformidade com a Lei 13.709/2018.

16.2. Para fins deste contrato:

- a) a CONTRATANTE é a Controladora dos dados pessoais tratados no contexto do evento e do aplicativo;
- b) a CONTRATADA atuará como Operadora, tratando dados pessoais apenas conforme instruções documentadas da CONTRATANTE e nos limites técnicos do serviço.

16.3. A CONTRATANTE garante possuir base legal e deveres de transparência para coleta e uso de dados de usuários, responsabilizando-se por políticas, termos, consentimentos e atendimento a titulares, mantendo a CONTRATADA indene de reclamações decorrentes de descumprimento pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA 17 – DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO

17.1. O presente contrato não estabelece solidariedade, sociedade, associação, representação, franquia, joint venture ou vínculo trabalhista/previdenciário entre as Partes ou seus colaboradores.

CLÁUSULA 18 – DA PREVALÊNCIA DOCUMENTAL

18.1. Em caso de divergência entre este contrato e o Anexo I (Proposta Comercial), prevalecerá o texto deste contrato. A Proposta Comercial integra o instrumento para detalhamento do escopo, sem ampliar responsabilidades além do aqui pactuado.

CLÁUSULA 19 – DA NÃO CONCORRÊNCIA, NÃO ALICIAMENTO E NÃO UTILIZAÇÃO DO PROJETO

Damaris de Oliveira Silva

Victor Augusto Lapegna

19.1. A CONTRATANTE obriga-se a não contratar, direta ou indiretamente, terceiros para desenvolver, replicar, adaptar ou explorar solução tecnológica substancialmente equivalente ao Aplicativo Oficial do Festival Bangers, objeto deste contrato, com base no mesmo escopo, arquitetura, fluxos, funcionalidades, layout, lógica de operação ou conceito tecnológico desenvolvido pela CONTRATADA, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados do término da vigência contratual.

19.2. A CONTRATANTE compromete-se, ainda, a não utilizar, ceder, compartilhar, reproduzir ou permitir o uso, total ou parcial, do know-how técnico, estrutura lógica, arquitetura de software, documentação, fluxos, especificações funcionais, códigos, soluções técnicas ou conceitos operacionais desenvolvidos pela CONTRATADA, fora dos limites deste contrato.

19.3. Fica igualmente vedado à CONTRATANTE aliciar, contratar ou manter vínculo profissional com empregados, colaboradores ou prestadores de serviços da CONTRATADA que tenham participado direta ou indiretamente da execução do projeto, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, salvo autorização expressa e escrita da CONTRATADA.

19.4. O descumprimento de qualquer obrigação prevista nesta cláusula sujeitará a CONTRATANTE ao pagamento de multa não compensatória equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor total do contrato, sem prejuízo da apuração de perdas e danos adicionais, bem como da adoção das medidas judiciais cabíveis.

CLÁUSULA 20 – DO FORO

20.1. Fica eleito o foro da Comarca de Blumenau/SC, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor.

Local e data:

CONTRATANTE:

CONTRATADA (STARKEN TECNOLOGIA):

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

Damaris de Oliveira Silva

Victor Augusto Lapegna